사업장 게시용 · 산업안전보건법 제34조

산업안전보건법 법령요지

북구비정규직노동자지원센터

사업주는 이 법령의 요지를 근로자가 쉽게 볼 수 있는 장소에 게시해야 합니다.

기준일 2026.10.13

목적 (제1조)
산업 안전·보건 기준을 확립하고 책임 소재를 명확히 하여 산업재해를 예방하고 일하는 사람의 안전과 보건을 유지·증진

정부 (제4조)
예방 정책 수립·집행, 사업주 자율 예방 활동과 기술·교육 지원

사업주 (제5조)
재해예방 기준 준수, 쾌적한 작업환경 조성, 안전·보건 정보 제공

근로자 (제6조)
재해예방 기준 준수, 사업주 등의 재해 예방 조치에 협조

1 안전보건관리체계

제15~25조

구분	대상 (상시 근로자 / 건설 공사금액)
관리감독자	**모든 사업장** · 작업 지휘자가 안전점검·보호구 지도
안전보건관리담당자	**20~50명 미만** 제조업·임업·하수폐수·폐기물·환경정화업
안전보건관리책임자	업종별 50·100·300명 이상 / 20억 원 이상
안전관리자·보건관리자	업종별 50명 이상 / (안전) 50억 원 이상
산업안전보건위원회	100명 이상(일부 업종 50명) · 노사 동수 · 분기 1회
안전보건관리규정	100명 이상(일부 업종 300명) · 작성 후 게시

2 안전보건교육

제29·31조, 시행규칙 별표4

교육	대상	시간
정기교육	사무직·판매 근로자	**매 반기 6h**
	그 밖의 근로자	**매 반기 12h**
	관리감독자	**연 16h**
채용 시	일용·1주 이하 기간제	**1h**
	1주 초과~1개월 이하 기간제	**4h**
	그 밖의 근로자	**8h**
작업내용 변경	일용·1주 이하 1h / 그 밖의 근로자	**2h**
특별교육	유해·위험작업 (일용·1주 이하 2h)	**16h**
건설 기초교육	건설 일용근로자 (배치 전)	**4h**
외국인 기초교육	외국인근로자 채용 시 2027.1.8	—

3 위험성평가 2026.6.1 강화

제36조

- 유해·위험요인을 찾아 위험성을 결정하고 **감소대책 수립·실행**
- **근로자 참여 의무** · 근로자대표가 요구하면 참여
- 결과를 근로자에게 **알리고 게시** · 결과·조치 내용 **3년 보존**

미실시 과태료 1천만 원 이하 — 50인 이상 2027.1.1 / 50인 미만 2028.1.1 적용

4 안전조치·보건조치

제37~41조

- **안전조치**: 기계·설비, 폭발·인화성 물질, 전기, 굴착·하역, 추락·붕괴 위험 방지
- **보건조치**: 유해물질·분진·소음·고온·저온, 단순반복·중량물 작업, 환기·조명
- **폭염**: 체감 31℃↑ 냉방·휴식 등 / **33℃↑ 2시간마다 20분 이상 휴식**
- **고객응대근로자**: 폭언 등 건강장해 예방, 업무 일시중단 요구 시 불리한 처우 금지
- **안전보건표지** 설치 · **근로자**는 보호구 착용 등 안전조치 준수 의무

5 작업중지와 중대재해

제51~55조

- **근로자 작업중지권**: 급박한 위험 시 작업을 멈추고 대피 → 상급자에게 보고. 합리적 근거가 있으면 **불리한 처우 금지**
- **사업주**: 급박한 위험 시 즉시 작업중지·근로자 대피
- **중대재해 발생 시**: 즉시 작업중지·대피 → **지체 없이 지방고용노동관서에 보고**

중대재해 = 사망 1명 이상 · 3개월 이상 요양 부상자 동시 2명 이상 · 부상자 또는 직업성 질병자 동시 10명 이상

6 산업재해 보고·기록

제57조

- 산업재해 발생 사실 **은폐 금지**
- 사망 또는 **3일 이상 휴업** 재해 → **1개월 이내** 산업재해조사표 제출
- 재해 원인 등 기록 **3년 보존**

7 도급 시 산업재해 예방

제58~66조

- 도급, 수은·납·카드뮴 제련 등 **유해작업 사내도급 금지**
- 도급인은 관계수급인 근로자에게도 **안전·보건조치**
- 안전보건협의체 운영, 작업장 순회점검, 교육 지원, 경보체계, 위생시설 장소 제공
- 위험 작업 도급 시 안전보건정보 문서 제공

8 유해·위험 기계와 화학물질

제80~115조

- 방호조치 없는 기계의 양도·대여·설치·사용 금지
- 프레스·크레인·리프트·압력용기 등 **안전인증·자율안전확인**, 정기 **안전검사**
- **MSDS** 취급 장소 게시·비치 및 근로자 교육 · 용기에 경고표시

9 근로자 보건관리

제125~139조

- **작업환경측정**: 유해인자 노출 작업장 6개월마다 1회 이상, 결과 공개
- **건강진단**: 일반(사무직 2년 1회, 그 외 1년 1회), 특수·배치전·수시 · 사후조치
- **휴게시설**: 상시 20명 이상 또는 취약직종 2명 이상 고용 10명 이상 사업장
- 잠함·잠수 작업 1일 6시간·주 34시간 초과 금지

10 근로자의 권리

제52·157조 등

- **멈출 권리**: 급박한 위험 시 작업중지·대피
- **참여할 권리**: 위험성평가, 산업안전보건위원회, 명예산업안전감독관
- **알 권리**: 위험성평가·MSDS·작업환경측정·건강진단 결과
- **신고할 권리**: 법 위반을 고용노동부에 신고 · 신고를 이유로 한 **불리한 처우 금지**

11 주요 벌칙·과태료

제167~175조

형사처벌	
안전·보건조치 위반으로 근로자 사망	**7년 이하 징역 / 1억 원 이하**
안전·보건조치 위반	**5년 이하 징역 / 5천만 원 이하**
도급인 안전·보건조치 위반	**3년 이하 징역 / 3천만 원 이하**
산업재해 발생 은폐	**1년 이하 징역 / 1천만 원 이하**
과태료 (상한)	
중대재해 발생 미보고	**3천만 원**
산업재해 미보고 · 휴게시설 미설치	**1천5백만 원**
위험성평가 미실시	**1천만 원**
안전보건교육 미실시 · 법령요지 미게시	**5백만 원**
근로자의 안전·보건조치 미준수	**3백만 원**

+ 중대재해처벌법 (참고)

- 상시 **5명 이상** 사업장 적용 (2024.1.27부터 50인 미만 포함)
- 경영책임자의 안전보건관리체계 구축·이행 의무
- 사망 시 1년 이상 징역 또는 10억 원 이하 벌금 (법인 50억 원 이하)